

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2531 พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
นายพลอย บัวขัน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 354

ผู้จัดการสหกรณ์มิใช่ผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้มีอาชีพและประกอบธุรกิจอันยอมเป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชนคือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ ร.พ.ช. อำเภอบ้านผือ จำกัด อาศัย
โอกาสในตำแหน่งหน้าที่เบียดบังเอาเงินของสหกรณ์ดังกล่าวไปโดยทุจริต ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒, ๓๕๔ และให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน
แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๕๔ สองกระทง จำคุกกระทงละสามปี รวมจำคุกหกปี และให้จำเลยคืนหรือ

ใช้เงิน ๒๔๐,๙๘๘.๓๕ บาท แก่ผู้เสียหาย

ຈຳເລຍກູ້ກາ

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเบียดบังเอาเงินสหกรณ์ไปโดยทุจริต แต่การที่จำเลยเป็นผู้จัดการสหกรณ์ มิใช่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๔

พินิจพิจารณาเห็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒
วรรคแรก สองกระทง จำคุกกระทงละ ๒ ปี รวมจำคุก ๔ ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายมานิชญ์ คงมนต์

ศาลอุทธรณ์ - นายอุไร คังคะเกตุ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ